

0005558-30.2018.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005558-30.2018.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005558-30.2018.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 595/2018 - Delegacia de Polícia de Lins, 7588/2017 - Delegacia de Polícia de Lins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Domingues

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra DIEGO DOMINGUES, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de novembro de 2017, por volta das 04h00min, na Rua Antonio Garbi, n. 125, Bairro do Junqueira, Lins/SP, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em R\$50,00 (cinquenta reais), pertencentes à Sorveteria Sorvemel, representada por Simony Carolina Moretin.

A denúncia foi recebida (fl. 73).

Determinada suspensão dos autos (fl. 115).

Citação pessoal do réu (138). Apresentada resposta à acusação (fl. 142).

Revogada suspensão do feito (fls. 143) e designada audiência de instrução, debates e julgamento.

No decorrer da instrução foi ouvida a vítima, duas testemunhas de acusação (fl. 184/186); o réu não foi encontrado, sendo decretada sua revelia (fl. 170).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do

crime (fls. 189/192).

A Defesa pediu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, I e III, do CPP. Em caso de eventual condenação, pediu a pena no mínimo legal. Pediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 197/203).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), laudo pericial (fls. 09/17) e pela prova oral.

Do mesmo modo, os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.

O representante da vítima Luiz Carlos Camargo, em juízo, contou que estava viajando. O alarme do estabelecimento disparou. Sua funcionária foi até o local. A porta de vidro da loja foi quebrada e a sorveteria furtada. Conhece o réu "de vista" (mídia digital).

A testemunha de acusação Simony Carolina Moretin, em solo policial, disse que é funcionária da sorveteria "Sorvemel". Foi contatada por seu empregador, solicitando que comparecesse no estabelecimento e acionasse a polícia, pois o alarme havia disparado. Seu patrão estava fora da cidade. Tomou as providências da ocorrência. Ratificou o inteiro teor do boletim de ocorrência. Não conhece o autor dos fatos (fls. 20). Em juízo não foi ouvida.

A testemunha de acusação Marcio Cordeiro dos Santos, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 62. Em juízo, não foi ouvido, tendo as partes desistido da oitiva (fls. 184).

A testemunha de acusação Reginaldo Pereira Pinto, policial civil, em juízo, disse que investigou o caso. Naquela época ocorriam diversos furtos com o mesmo modus operandi. Suspeitavam de Diego, por ser conhecido nos meios policiais por furto. Em determinado dia abordaram o réu e o questionaram sobre os fatos. O indivíduo confessou o delito. Diego disse que passava pelo local, momento em que teve vontade de utilizar drogas, então quebrou a porta do estabelecimento e subtraiu as moedas. O acusado não conseguiu furtar a televisão e o computador. Diego adquiriu entorpecentes com o dinheiro que subtraiu. Localizaram o réu após alguns meses dos fatos. Participou somente da investigação. Havia detido o autor em outras ocasiões pela prática de furtos (mídia digital).

O réu Diego Domingues, em solo policial, relatou que já foi preso por tentativa de furto. É usuário de crack. Na data dos fatos estava na rua, momento em que teve vontade de se drogar. Arremessou um pedaço de concreto contra a porta de sorveteria. Entrou no estabelecimento e foi até a caixa registradora. Subtraiu as moedas. Não conseguiu furtar a televisão, nem o monitor, nem mesmo o computador, pois estavam presos em suportes. Adquiriu entorpecentes com o dinheiro subtraído. Está arrependido. É trabalhador, porém, está desempregado. Por desespero acabou utilizando álcool e crack, motivo pelo qual cometeu o delito (fls. 08). Em juízo, não foi ouvido, ante o decreto de sua revelia (fls. 170).

As provas colhidas no curso da instrução processual formam um conjunto probatório hábil a sustentar decreto condenatório pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

O representante da vítima, confirmou que estava fora da cidade quando o alarme da sorveteria disparou. Contatou sua funcionária que foi até o local e verificou que a porta de vidro havia sido danificada e a sorveteria furtada. Foram levados R\$50,00, em moedas. O acusado não conseguiu furtar o aparelho televisor e computador, que estavam presos a um suporte.

O réu confessou a prática do crime em solo policial, tendo o policial civil Reginaldo Pereira Pinto confirmado em juízo que o réu confessou o crime, informando que utilizou todo o dinheiro subtraído para comprar entorpecentes.

Na fase policial, o réu confessou (fl. 08). Em juízo, ficou revel (fl. 170).

Frise-se que quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na

verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, os Tribunais Superiores têm entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,

enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.

Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, o depoimento dos policiais está em consonância com as demais provas juntadas aos autos, e isso autoriza a formação de um decreto condenatório. O laudo pericial de fls. 09/17 comprova a qualificadora do rompimento de obstáculo, pois, para ingressar no interior do imóvel, como confessado pelo réu, foi

necessário quebrar uma porta de vidro com uma pedra de concreto (fl.11). Não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente se reconhece a aplicação do referido princípio quando verificadas "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

No caso dos autos, o crime é qualificado e o bem subtraído foi avaliado em R\$ 50,00, valor que embora pequeno, não é inexpressivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Negativa do acusado que restou isolada nos autos – Depoimento de guardas municipais – Validade – Ademais, corréu, que apontou a participação do apelante no evento criminoso, detido em flagrante, na posse da 'res furtiva' – Inversão do ônus da prova – Aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – Conduta do agente não minimamente ofensiva – Valor do bem furtado que não pode ser tido como insignificante – Aplicação indiscriminada desse instituto (o qual, aliás, carece de previsão legal) que estimularia a prática de pequenos delitos – Maus antecedentes e reincidência que também afastam a incidência do citado princípio – Afastamento da qualificadoras – Descabimento – Majorantes devidamente comprovada por prova oral e pericial coligidas – Devidamente demonstrado o conluio dos agentes e a convergência de vontades de ambos para a prática delitiva – Condenação mantida – Pena fixada com parcimônia e não questionada pela defesa – Abrandamento do regime prisional – Não acolhimento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência que revelam a personalidade desvirtuada do acusado, recalcitrante na conduta delitiva, e que justifica a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, a despeito do 'quantum' infligido, bem como afasta a possibilidade de concessão de quaisquer benesses legais – Inteligência do art. 44, II e III, do CP – Aplicação da detração penal – Descabimento – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para deferimento da progressão de regime – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500241-49.2020.8.26.0631; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022)

Por outro lado, não pode ser considerada causa de aumento de pena a prática de crime durante o repouso noturno no caso de furto qualificado. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema Repetitivo 1087, STJ: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de furto qualificado, a teor do disposto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

Observo que o réu possui apenas uma condenação criminal transitada em julgado (fls. 88 - Proc. nº 3000398-46.2013.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 155, §4º, IV c.c art. 14, II ambos do CP, com trânsito em julgado em 24/08/2015, sem informação de cumprimento de pena), que será considerada na segunda fase para efeitos de reincidência.

Dessa forma, na primeira fase de aplicação da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Como acima exposto, o réu é reincidente (art. 61, I, CP). Por outro lado, ele confessou o crime perante autoridade policial e tal confissão foi considerada para a condenação, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Por isso, sendo preponderantes tanto a agravante quanto a atenuante (art. 67, CP), compenso-as, mantendo a pena base, em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva em

razão da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, CP, tendo em conta a pena aplicada e a reincidência, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP)

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DIEGO DOMINGUES como incurso no artigo 155, §4º, I (rompimento), do Código Penal ao cumprimento da pena 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA